

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1175/2532

เทศบาลเมืองระนอง

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูเก็ต - ระนอง พูน

ทรัพย์ กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูเก็ต - ระนอง พูน

ทรัพย์ โจทก์ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 180)

คดีนี้ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษากับคดีหมายเลขแดงที่11/2529 ของศาลชั้นต้น ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูเก็ต - ระนอง พูนทรัพย์ โจทก์เทศบาลเมืองระนองกับพวก จำเลยโดยเรียกห้างหุ้นส่วนจำกัดภูเก็ต - ระนอง พูนทรัพย์ เป็นโจทก์ที่ 1 นายรุ่งโรจน์อธิกิจรุ่งเรืองเป็นโจทก์ที่ 2 เทศบาลเมืองระนอง เป็นจำเลยที่ 1 นายวิวิทย์ปัปฉิม เป็นจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 250,000 บาท ให้กับจำเลยที่ 1 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าโจทก์ทั้งสองจะชำระเงินเสร็จให้แก่จำเลยที่ 1 และให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 1

โจทก์ที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 177,176แผ่นที่ 2)

โจทก์ที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยโจทก์ที่ 2 ได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 147,158)

คำสั่ง

ถ้าโจทก์ที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับมิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าโจทก์ที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับมิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น